

Bản án số: 19/2025/HS-ST

Ngày: 18-11- 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 17- PHÚ THỌ**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Hải Dương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Sinh; ông Bùi Hữu Thành.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Bình, Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 17- Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17- Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Mai, Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 17- Phú Thọ xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 14/2025/TLST-HS ngày 24/10/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2025/QĐXXST-HS ngày 04/11/2025 đối với bị cáo:

Phạm Văn L, sinh ngày 05/02/1988 tại khu Q, xã A, tỉnh Phú Thọ; nơi cư trú: khu Q, xã A, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; trình độ học vấn: 12/12; con ông Phạm Trùng V và bà Nguyễn Thị N; vợ là Phạm Thị T, con có 03 con: lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 19/5/2025 đến ngày 22/5/2025.

Bị cáo Phạm Văn L hiện đang chấp hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: B374/LC-VPCQCSĐT ngày 12/8/2025 (có mặt tại phiên tòa).

- Người bị hại: Bà Cao Thị T1, sinh năm 1937 (đã chết); nơi cư trú: khu Q, xã A, tỉnh Phú Thọ. Người đại diện của người bị hại: Anh Nguyễn Đình H, sinh năm 1988; nơi cư trú: khu Q, xã A, tỉnh Phú Thọ (là cháu của bà Cao Thị T1), có đơn xin xét xử vắng mặt;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Phạm Văn C, sinh năm 1965; nơi cư trú: Đ N, xã P, thành phố Hà Nội (Vắng mặt).

- Người làm chứng: Ông Dương Mạnh H1, sinh năm 1967; nơi cư trú: khu Q, xã A, tỉnh Phú Thọ - Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Phạm Văn L được Sở giao thông vận tải tỉnh H cấp giấy phép lái xe ô tô hạng C số 170202000417 ngày 09/6/2020 theo đúng quy định của pháp luật và thường xuyên

điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 để thu gom vật liệu phế thải tại địa bàn xã A, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 17/5/2025, sau khi thu gom vật liệu phế thải về cửa hàng tại khu Q, xã A, tỉnh Phú Thọ, Phạm Văn L điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 đỗ phía trước cửa hàng của gia đình (đầu xe hướng về đường H, đuôi xe hướng về K và ngược chiều đường quốc lộ 21A). Khoảng 09 giờ 00 phút cùng ngày L ra khỏi cửa hàng, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 từ vị trí đỗ trước cửa hàng ra quốc lộ B, di chuyển từ phần đường bên trái sang phần đường bên phải theo hướng K đi đường H. Trong quá trình di chuyển, L điều khiển xe đi thẳng lên phía trước, mục đích cho xe ô tô chuyển hướng dần từ phần đường bên trái sang phần đường bên phải theo chiều chuyển động. Nhưng do thiếu chú ý quan sát, và chuyển hướng không đảm bảo an toàn, khi điều khiển xe đi được khoảng 5-10m, phần ba- đờ- sóc phía trước bên phải của xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 do L điều khiển đã va chạm với bà Cao Thị T1, sinh năm 1937, trú tại khu Q, thị trấn B, huyện L, tỉnh Hòa Bình (nay là khu Q, xã A, tỉnh Phú Thọ) là người đi bộ phía trước cùng chiều. Hậu quả: bà Cao Thị T1 bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh P đã tiến hành đo nồng độ cồn và kiểm tra chất ma túy đối với người điều khiển xe ô tô Phạm Văn L cho kết quả: Trong hơi thở của L không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Vật chứng thu giữ: Quá trình điều tra, ngày 17/5/2025 Cơ quan điều tra Công an tỉnh P đã tạm giữ:

- 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng C số 170202000417 mang tên Phạm Văn L, có giá trị đến ngày 09/6/2025;
- 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 số 194503;
- 01 Giấy chứng nhận kiểm định ATKTT và BVMT số VA-0925858 của xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 có hiệu lực đến hết ngày 04/11/2025;
- 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 số 3069207 của bị cáo Phạm Văn L.
- Ngày 18/5/2025 Cơ quan điều tra đã tạm giữ: 01 xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39, nhãn hiệu KIA, màu sơn: Xanh, loại xe: Tải thùng kín, số khung: RNHKCA252EC917999, số máy: J2668041, tình trạng cũ đã qua sử dụng.
- Ngày 19/5/2025 Cơ quan điều tra tạm giữ: 01 USB bên trong lưu trữ dữ liệu có tên file “6610479551587” của gia đình bị cáo Phạm Văn L do anh Phạm Văn C1 giao nộp.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định như sau:

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông tại quốc lộ B thuộc khu Q, thị trấn B, huyện L, tỉnh Hòa Bình (nay là khu Q, xã A, tỉnh Phú Thọ) còn nguyên vẹn. Đây là đoạn đường thẳng, mặt đường bê tông, chiều rộng mặt đường là 6.00m, tại phía bên mép đường trái hướng đi chợ B đi đường H có khoảng lề đường rộng 2.70m là vị trí nơi xảy ra tai nạn.

- Xác định điểm mốc và một trong các mép đường nơi xảy ra tai nạn làm chuẩn: Lấy mép đường bên phải hướng đi đường H đi chợ B làm mép đường chuẩn. Lấy cột mốc km71+00 làm điểm mốc để đo đạc.
- Về dấu vết:

+ Dấu vết ký hiệu số (1) được xác định là vị trí nơi nạn nhân nằm sau khi tai nạn (sau đó được đưa đi cấp cứu). Vị trí số (1) nằm ngay vị trí lề đường phải hướng đi đường H đi chợ B. Đo tâm vị trí số (1) đến mép chuẩn là 1,20m và đến điểm mốc là 46,85m.

+ Dấu vết ký hiệu số (2) được xác định là vị trí xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 sau khi xảy ra tai nạn, tại vị trí này xe ô tô ở trên mặt lề đường phải hướng đi đường H. Đo tâm trục bánh trước phải số (2) đến mép đường chuẩn là 0,80m; đến tâm (1) là 1,40m và đến điểm mốc là 47,10m; đo tâm trục bánh sau bên phải số (2) đến mép đường chuẩn là 0,75m.

Từ các tài liệu, dấu vết đã thu thập được trên hiện trường và trên phương tiện xác định: va chạm giữa xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 (số B) với người bộ hành (số 1) được ký hiệu là A, nằm trên bề mặt lề đường phải hướng đi đường H đi chợ B. Đo từ A đến mép đường chuẩn là 1,30m; đến tâm (1) là 4,00m; đến trục bánh trước phải số (2) là 2,60m và đến điểm mốc là 50,90m.

Kết quả khám nghiệm tử thi, trưng cầu giám định:

Ngày 17/5/2025 Cơ quan điều tra công an tỉnh P đã ra quyết định trưng cầu giám định xác định nguyên nhân tử vong đối với nạn nhân Cao Thị T1. Tại bản kết luận giám định pháp y số 269/KLGĐTT-KTHS ngày 22/5/2025 của Phòng K Công an tỉnh H kết luận: “Nạn nhân bị chấn thương vùng mặt, ngực, bụng, bả vai, lưng, mông, chân do tác động va đập, chèn ép với vật tày rấn gây nên các tổn thương: Gãy xương sườn, rách phổi, vỡ gan và nhiều vết xây sát, rạn da, bầm tím cơ thể”; nạn nhân Cao Thị T1 chết do đa chấn thương.

Ngày 11/6/2025 Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định để xác định nội dung hình ảnh trong clip có tên file “6610479551587”. Tại bản kết luận giám định số 312/KL-KTHS ngày 15/6/2025 của Phòng K Công an tỉnh H kết luận: “Không phát hiện dấu vết cắt ghép chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong tệp video gửi giám định”.

Ngày 11/7/2025 Cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu để xác định an toàn kỹ thuật phương tiện. Tại bản kết luận giám định số 5309/KL-KTHS ngày 29/8/2025 của V1 - Bộ C2 kết luận: “Tại thời điểm ngay trước, trong và sau khi xảy ra tai nạn hệ thống phanh, hệ thống lái của xe ô tô tải nhãn hiệu KIA, đơbiển kiểm soát 29C-356.39 còn tác dụng và đảm bảo an toàn kỹ thuật”.

Kết quả khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông:

Tại vị trí mặt trước bên phải Ba- đờ- sóc xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 phát hiện vết phui bụi kích thước 3,5cm x 05cm cách mặt đất 39cm phù hợp với dấu vết trên người nạn nhân “Áo ngoài có các vết cào xước bám dính tạp chất dạng bụi đất toàn bộ mặt sau ống tay áo bên trái và phần thân bên trái” theo Kết luận giám định số 5309/KL-KTHS ngày 29//5/2025 của V1 - Bộ C2.

Các dấu vết để lại trên xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 phù hợp với các dấu vết để lại hiện trường, trên người bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập trong hồ sơ vụ án và kết luận giám định của V1 - Bộ C2 đối với xe ô tôbiển kiểm soát 29C-356.39.

Về trách nhiệm dân sự; xử lý vật chứng:

Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo Phạm Văn L đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả vụ tai nạn cho đại diện người bị hại Cao Thị T1 với tổng số tiền là

190.000.000đ (một trăm chín mươi triệu đồng). Các bên đã thực hiện cam kết dân sự không yêu cầu, đề nghị bồi thường gì thêm. Ngày 10/10/2025 bị cáo Phạm Văn L có đơn xin nhận lại tài sản đã bị Cơ quan điều tra thu giữ.

Đối với 01 xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39, nhãn hiệu KIA, màu sơn: Xanh, loại xe: Tải thùng kín, số khung: RNHKCA252EC917999, số máy: J2668041, tình trạng cũ đã qua sử dụng; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 số 194503; 01 Giấy chứng nhận kiểm định ATKTT và BVMT số VA-0925858 của xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 có hiệu lực đến hết ngày 04/11/2025; 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 số 3069207, được xác định là tài sản hợp pháp của bị cáo Phạm Văn L, việc trả lại tài sản không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án, phù hợp với quy định của pháp luật. Do vậy, ngày 13/10/2025 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17 đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại các tài sản trên cho bị cáo Phạm Văn L. Còn đối với 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng C số 170202000417 mang tên Phạm Văn L, có giá trị đến ngày 09/6/2025 chuyển theo hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số: 01/CT-VKSKV17 ngày 22/10/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17- Phú Thọ đã truy tố bị cáo Phạm Văn L về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17- Phú Thọ thực hành công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Văn L từ 15 (mười lăm) tháng đến 20 (hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo.

Không đề nghị áp dụng hình phạt cấm hành nghề lái xe đối với bị cáo.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Đề nghị trả lại 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng C số 170202000417 mang tên Phạm Văn L, có giá trị đến ngày 09/6/2025 cho bị cáo; lưu trong hồ sơ 01USB bên trong lưu trữ dữ liệu có tên file “6610479551587”.

Trách nhiệm dân sự: Chấp nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa: bị cáo Phạm Văn L và người đại diện bị hại anh Nguyễn Đình H đã bồi thường khắc phục hậu quả số tiền 190.000.000 đồng (một trăm chín mươi triệu đồng). Đại diện bị hại đã nhận đủ số tiền bồi thường, nay hai bên không có yêu cầu, đề nghị bồi thường dân sự gì thêm nên không đề nghị xem xét, giải quyết.

Bị cáo Phạm Văn L nhất trí với tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17 truy tố, không có ý kiến tranh luận gì. Bị cáo nói lời sau cùng đã nhận thức được rõ hành vi phạm tội của mình xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện L (nay là Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh P), Điều tra viên, Viện kiểm sát

nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 17 tỉnh Phú Thọ), Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Người đại diện của bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người làm chứng đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do. Xét thấy, sự vắng mặt của những người này không trở ngại cho việc giải quyết vụ án. Căn cứ Điều 292 và Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo quy định.

[2] Về tội danh: Khoảng 09 giờ 00 phút, ngày 17/5/2025 Phạm Văn L là người có giấy phép lái xe hạng C theo quy định, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29C-356.39 từ vị trí đỗ trước cửa hàng của gia đình tại khu Q, xã A, tỉnh Phú Thọ ra quốc lộ B di chuyển từ phần đường bên trái sang phần đường bên phải theo hướng K đi đường H. Khi xe ô tô L điều khiển đi thẳng lên phía trước để chuyển hướng xe dần từ phần đường bên trái sang phần đường bên phải theo hướng chuyển động, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không đảm bảo an toàn nên khi xe đi được 5-10m thì xe ô tô L điều khiển phần ba-đờ-sóc phía trước bên phải đâm va vào người đang bộ hành phía trước cùng chiều là bà Cao thị T1 dẫn đến tai nạn, hậu quả bà T1 bị thương tích nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Q. Hành vi của bị cáo Phạm Văn L đã vi phạm khoản 1 Điều 10 quy định về Quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ; khoản 3 Điều 15 quy định về chuyển hướng xe của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn. Khi thực hiện tội phạm bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có giấy phép lái xe hạng C theo quy định, bị cáo nhận thức rõ việc điều khiển xe ô tô tham gia giao thông không chấp hành đúng các quy định của luật giao thông có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe cho những người xung quanh. Tuy nhiên bị cáo đã không tuân thủ các quy tắc của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ nên khi điều khiển xe chuyển hướng không đảm bảo an toàn dẫn đến gây tai nạn, hậu quả làm một người tử vong. Lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo, vì vậy cần phải có một hình phạt nghiêm đối với bị cáo để giáo dục răn đe, đồng thời phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Phạm Văn L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào qui định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo: Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo đã “tự nguyện bồi thường thiệt hại” và “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo được đại diện bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị

cáo; bị cáo ra đầu thú, nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự nên được Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[4] Về hình phạt chính: Trên cơ sở xem xét, đánh giá tính chất mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã viện dẫn trên, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy, không cần thiết bắt bị cáo cách ly ra khỏi xã hội mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú cũng đủ điều kiện để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người tốt có ích cho gia đình và xã hội.

[5] Theo qui định tại khoản 5 Điều 260 Bộ luật hình sự, thì bị cáo còn có thể bị cấm hành nghề lái xe từ 1 đến 5 năm. Tuy nhiên, bị cáo làm nghề lái xe đi thu gom phế liệu, đây là nguồn thu nhập chính để nuôi sống gia đình, vì vậy không áp dụng biện pháp cấm lái xe đối với bị cáo.

[6] Vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Xét thấy ý kiến đề nghị xử lý vật chứng của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường thiệt hại giữa: bị cáo và người đại diện bị hại.

[8] Bị cáo, đại diện người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

[9] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự;

Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về hình sự: Tuyên bố bị cáo Phạm Văn L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- Xử phạt bị cáo Phạm Văn L 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Phạm Văn L cho Ủy ban nhân dân xã A, tỉnh Phú Thọ giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều 56 của Bộ luật hình sự.

2. Xử lý vật chứng:

- Trả lại 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng C số 170202000417 mang tên Phạm Văn L, có giá trị đến ngày 09/6/2025 cho bị cáo Phạm Văn L (trả tại Tòa án);

- Lưu trong hồ sơ 01USB bên trong lưu trữ dữ liệu có tên file “6610479551587”.

3. Án phí: Buộc bị cáo Phạm Văn L phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo Phạm Văn L có mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong thời hạn nêu trên kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai đại diện người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo theo quy định của pháp luật.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Hữu Sinh

Bùi Hữu Thành

Vũ Hải Dương

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Phú Thọ;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

- VKSND khu vực 17- Phú Thọ;
- Công an tỉnh Phú Thọ;
- THA Dân sự tỉnh Phú Thọ;
- UBND xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ;
- Bị cáo; Đại diện bị hại;
- Người có QL, NV liên quan
- Lưu Hồ sơ.

Vũ Hải Dương

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Bùi Hữu Thành

Nguyễn Hữu Sinh

Vũ Hải Dương